

**A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE / ADMINISTRADOR DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
COMUNIDAD DE VECINOS DE LA CALLE: SESEÑA 26**

ASUNTO:

*Requerimiento formal de cese de actividades molestas y peligrosas (Art. 7.2 LPH).
Presencia de perros sin control en zonas comunes.*

Estimado/a Presidente/a / Administrador/a:

Por medio del presente escrito, D. Juan Zabas de la Montaña, propietario de la vivienda sita en el piso [4.º A], me dirijo a usted para poner en conocimiento de la Comunidad una situación reiterada que afecta directamente a la seguridad, tranquilidad y bienestar del inquilino de dicha vivienda, D. Alberto Zabas Delgado, quien ha sufrido personalmente los hechos que se describen a continuación y que repercuten de forma significativa en su integridad física y psicológica dentro de esta comunidad.

HECHOS:

Vecinos de la comunidad transitan de manera habitual por las zonas comunes del edificio con perros sin mantenerlos sujetos de forma adecuada, permitiendo además que permanezcan en zonas ajardinadas donde realizan sus necesidades e incumpliendo las normas de convivencia y control establecidas por la comunidad.

Asimismo, se observa que las zonas específicamente habilitadas para los perros son utilizadas de forma muy limitada por parte de sus propietarios.

El inquilino ha sufrido numerosos episodios similares durante los últimos meses, en los que distintos perros se han abalanzado sobre su persona mientras emitían ladridos de carácter agresivo.

Se desea destacar especialmente un incidente ocurrido el día 1 de agosto de 2026.

Al intentar salir por el portal, el inquilino se encontró con un perro que emitía ladridos de forma continuada y mostraba una actitud que generó una evidente sensación de inseguridad, observando además dificultades por parte de su propietario para mantener un control efectivo del animal.

Cuando intentó retroceder hacia las escaleras para evitar la situación, apareció otro vecino acompañado de dos perros adicionales, que también emitían ladridos constantes, quedando rodeado por tres perros dentro del portal y sin posibilidad de acceder con normalidad a la salida.

Ante dicha situación, tuvo que refugiarse temporalmente en la zona de escaleras hasta que pudo abandonar el inmueble con seguridad.

Aproximadamente cinco minutos después, al regresar a la vivienda, volvió a encontrarse una situación similar, al encontrarse un perro bloqueando de hecho el acceso al portal e impidiendo una entrada normal y tranquila al edificio.

Además, el inquilino padece cinofobia (fobia severa a los perros), circunstancia que agrava considerablemente el impacto psicológico de estos episodios y le provoca situaciones de ansiedad, indefensión y miedo que dificultan el uso normal de las zonas comunes.

En el acta de la Junta General Ordinaria de fecha 21 de marzo de 2024 ya se hace referencia expresa a esta cuestión, recordándose a los vecinos que los perros no pueden ir nunca sueltos por las zonas comunes.

Se pone esta situación en conocimiento de la Comunidad con el deseo de que pueda resolverse de forma satisfactoria mediante la colaboración y el respeto mutuo entre vecinos, evitando que vuelvan a producirse episodios similares en el futuro.

Tanto el propietario de la vivienda como el inquilino afectado desean dejar constancia de que la finalidad de este escrito no es generar conflictos, enfrentamientos personales ni perjuicios hacia ningún vecino en particular. El único objetivo es garantizar una convivencia adecuada y el uso seguro de las zonas comunes por parte de todos los residentes.

Los hechos relatados han sido sufridos directamente por el inquilino de la vivienda, D. Alberto Zabas Delgado, circunstancia que explica la especial preocupación mostrada en el presente escrito y la necesidad de poder utilizar las zonas comunes de forma tranquila y segura.

En este caso los perros no llevaban ni bozal, pero no obstante, se comprende perfectamente que los perros puedan ladrar o alterarse de manera ocasional, formando parte de su comportamiento natural. Lo que se solicita es que se adopten las medidas de control y precaución necesarias para evitar situaciones que puedan generar miedo, inseguridad o impedir el normal acceso y salida de las viviendas y zonas comunes.

No se cuestiona en modo alguno la presencia de perros en la comunidad ni el derecho de sus propietarios a disfrutar de ellos, sino exclusivamente aquellas situaciones en las que una falta de control adecuada pueda afectar a la seguridad, tranquilidad y convivencia del resto de residentes.

Por ello, se solicita a la Comunidad que recuerde y fomente el cumplimiento de las normas ya existentes en materia de control de perros en las zonas comunes, confiando en que, mediante una actuación preventiva y una mayor concienciación de sus propietarios, puedan evitarse futuras incidencias.

Se espera sinceramente que la situación pueda resolverse dentro del ámbito de la propia Comunidad y sin necesidad de adoptar otras medidas.

No obstante, si pese a ello continuaran produciéndose incidentes similares de forma reiterada, el propietario se reserva la posibilidad de utilizar los cauces legalmente previstos para la protección de los derechos e intereses legítimos del ocupante de la vivienda, siempre como último recurso y con la voluntad de evitar, en la medida de lo posible, cualquier actuación que pudiera resultar incómoda o perjudicial para la convivencia vecinal.

SOLICITA:

- 1.** Que el presente escrito sea tenido por presentado y quede incorporado a los registros y documentación de la Comunidad de Propietarios.
- 2.** Que se valore la situación expuesta y, en la medida que se estime oportuno, se recuerden o refuercen las normas de convivencia y utilización de las zonas comunes ya existentes, en beneficio del conjunto de los vecinos y residentes de la comunidad.
- 3.** Que se comunique al propietario de la vivienda la decisión, actuación o respuesta que la Comunidad considere procedente en relación con los hechos expuestos, incluso en el supuesto de que se concluya que no resulta posible adoptar ninguna medida adicional.
- 4.** Que dicha comunicación pueda realizarse mediante notificación escrita depositada en el buzón de la vivienda o mediante correo electrónico a la dirección que se indica a continuación.
- 5.** Que, cuando resulte posible y dentro de los plazos habituales de gestión de la Comunidad, se comunique al propietario la valoración o decisión que pudiera adoptarse respecto de los hechos expuestos, al objeto de conocer si se considera necesaria alguna actuación o si, por el contrario, se entiende que no procede adoptar medidas adicionales.
Todo ello sin perjuicio de los tiempos y procedimientos propios de la Comunidad, agradeciendo de antemano la atención prestada al presente escrito.

En _____, a _____ de _____ de _____.

FIRMA:

(Propietario de la vivienda)

FIRMA Y SELLO:

(Comunidad / Administración)

Fdo.: D. Juan Zabas de la Montaña
e-mail:[ppszabas@gmail.com]

RECIBIDO POR LA COMUNIDAD